Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22/2017JBAV

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

V/v: Xin hướng dẫn về thanh toán trong giao dịch mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trước hết, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam ("**JBAV**") xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("**NHNN**") đã chủ động hỗ trợ một cách hiệu quả cho Nhóm công tác số 6 trong giai đoạn 6 của Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản ("**Nhóm Công tác Giai đoạn 6**").

Như đã trao đổi với NHNN trong cuộc họp của Nhóm Công tác Giai đoạn 6 vào ngày 13 tháng 7 năm 2017, chúng tôi đã gặp phải một số khó khăn thực tế nhất định và nhiều điểm chưa rõ ràng về mặt pháp lý liên quan đến việc thanh toán giá mua trong giao dịch mua cổ phần hoặc phần vốn góp trong các doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam ("**Giao dịch Chuyển nhượng vốn**") giữa những người không cư trú, hoặc giữa các bên mua là người không cư trú với các bên bán là người cư trú, hoặc việc thanh toán giá mua trong giao dịch đăng ký mua cổ phần hoặc phần vốn góp phát hành bổ sung trong các doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam ("**Giao dịch Đăng ký Mua Bổ sung**") bởi các bên đăng ký mua bổ sung là người không cư trú, cần có sự hướng dẫn của NHNN:

1. Giao dịch giữa những người không cư trú

Chúng tôi hiểu rằng, quy định của pháp luật Việt Nam yêu cầu thanh toán giá mua trong Giao dịch Chuyển nhượng vốn phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ("**Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp**")[1] hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ("**Tài khoản Vốn đầu tư Gián tiếp**")[2] chỉ áp dụng trong trường hợp Giao dịch Chuyển nhượng vốn giữa một bên mua là người không cư trú với một bên bán là người cư trú, hoặc giữa một bên mua là người cư trú với một bên bán là người không

[1] Chúng tôi đang viện dẫn đến tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được mở dưới tên của công ty mục tiêu tại Việt Nam theo Thông tư 19/2014/TT-NHNN được NHNN ban hành ngày 11 tháng 08 năm 2014 ("**Thông tư 19**").

[2] Chúng tôi đang viện dẫn đến tài khoản vốn đầu tư gián tiếp được mở dưới tên của bên mua là người không cư trú theo Thông tư 05/2014/TT-NHNN được NHNN ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2014.

cư trú. Do đó, nếu cả hai bên trong Giao dịch Chuyển nhượng vốn đều là những người không cư trú, bên mua không phải thanh toán giá mua trong Giao dịch Chuyển nhượng vốn thông qua Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp hoặc Tài khoản Vốn đầu tư Gián tiếp, và việc thanh toán giá mua có thể thực hiện trực tiếp thông qua các tài khoản của các bên mở tại nước ngoài.

Tuy nhiên, trên thực tế, chúng tôi đã từng chứng kiến trong một số Giao dịch Chuyển nhượng vốn giữa những người không cư trú, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, như Sở Kế hoạch và Đầu tư, đã hướng dẫn các bên mua là nhà đầu tư Nhật Bản yêu cầu công ty mục tiêu mở Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp để thanh toán giá mua. Thực tế này dường như trái ngược với cách hiểu của chúng tôi về các quy định pháp luật Việt Nam như đã đề cập ở trên. Ngoài ra, trong cuộc họp của Nhóm Công tác Giai đoạn 6 với NHNN, chúng tôi được biết rằng NHNN đã ban hành các công văn, bao gồm cả Công Văn số 8320/NHNN-HTQT ngày 31 tháng 10 năm 2016, xác nhận cách hiểu của chúng tôi rằng trong trường hợp cả bên mua và bên bán của Giao dịch Chuyển nhượng vốn đều là người không cư trú thì việc thanh toán giá mua không phải thực hiện thông qua Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp hoặc Tài khoản Vốn đầu tư Gián tiếp.

2. Giao dịch giữa các bên mua là người không cư trú với các bên bán là người cư trú trong doanh nghiệp mục tiêu 100% vốn trong nước

Cũng tại cuộc họp của Nhóm Công tác Giai đoạn 6 với NHNN, chúng tôi hiểu rằng việc thanh toán giá mua trong Giao dịch Chuyển nhượng vốn và Giao dịch Đăng ký Mua Bổ sung phải thực hiện thông qua Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp chỉ khi công ty mục tiêu đã là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài và đã được cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư ("**GCNĐT**") hoặc Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư ("**GCNĐKĐT**") theo Luật Đầu tư mới năm 2015 trước Giao dịch.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, mặc dù trong Giao dịch Chuyển nhượng vốn mà các công ty mục tiêu không có bất kỳ cổ đông hay thành viên nước ngoài nào trước giao dịch (cụ thể, các doanh nghiệp mục tiêu 100% vốn trong nước), các cơ quan có thẩm quyền của địa phương hoặc các ngân hàng tại địa phương vẫn hướng dẫn các bên mua là nhà đầu tư Nhật Bản yêu cầu công ty mục tiêu mở Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp để thanh toán giá mua. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho các nhà đầu tư Nhật Bản và các công ty mục tiêu và dẫn đến những điểm chưa rõ ràng về mặt pháp lý. Thứ nhất, trước Giao dịch Chuyển nhượng vốn, các công ty mục tiêu chưa phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và vì vậy, không chịu sự điều chỉnh bởi quy định pháp luật buộc phải mở Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp theo Thông tư 19. Thứ hai, trên thực tế các ngân hàng tại địa

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

phương thường yêu cầu xuất trình GCNĐT hoặc GCNĐKĐT để mở Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp theo quy định của Thông tư 19, trong khi đó, các công ty mục tiêu, với tư cách là doanh nghiệp mục tiêu 100% vốn trong nước trước khi hoàn thành Giao dịch Chuyển nhượng vốn, không có sẵn GCNĐT (hoặc GCNĐKĐT) để mở Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp. Hơn nữa, các doanh nghiệp mục tiêu cũng sẽ gặp phải khó khăn trong việc nộp đơn xin cấp GCNĐT hoặc GCNĐKĐT, thậm chí ngay cả sau khi Giao dịch Chuyển nhượng vốn hoàn thành, vì giao dịch mua cổ phần hoặc phần vốn góp với một bên mua là người không cư trú không phải thực hiện thủ tục cấp GCNĐKĐT.[3] Điều này cản trở việc mở Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp cho những khoản đầu tư tương lai với các bên mua là người không cư trú. Những khó khăn và điểm chưa rõ ràng về mặt pháp lý tương tự cũng xuất hiện khi các bên đăng ký mua bổ sung là người không cư trú phải thanh toán giá mua trong Giao dịch Đăng ký Mua Bổ sung tại các doanh nghiệp 100% vốn trong nước thông qua Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp.

Chúng tôi hiểu rằng, về mặt pháp lý, các bên mua là người không cư trú chỉ phải thanh toán giá mua thông qua Tài khoản Vốn đầu tư Gián tiếp để mua cổ phần hoặc phần vốn góp hiện hữu, hoặc đăng ký mua bổ sung cổ phần hoặc phần vốn góp được phát hành mới, của doanh nghiệp mục tiêu 100% vốn trong nước.

3. Đề nghị hướng dẫn

Để tránh những khó khăn thực tế và những điểm chưa rõ ràng về mặt pháp lý như đã nêu ở trên, chúng tôi kính đề nghị NHNN hướng dẫn và xác nhận cách hiểu của chúng tôi liên quan đến việc thanh toán trong Giao dịch Chuyển nhượng vốn và Giao dịch Đăng ký Mua Bổ sung như sau:

(a) Việc thanh toán giá mua trong giao dịch mua cổ phần hoặc phần vốn góp trong các công ty tại Việt Nam giữa những người không cư trú không phải thực hiện thông qua Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp hoặc Tài khoản Vốn đầu tư Gián tiếp. Thay vào đó, việc thanh toán có thể thực hiện trực tiếp thông qua các tài khoản của các bên mở tại nước ngoài;

(b) Việc bên mua là người không cư trú thanh toán giá mua cho bên bán là người cư trú để mua cổ phần hoặc phần vốn góp hiện hữu của một của doanh nghiệp mục tiêu 100%

[3] Điều 46 của Nghị định 118/2015/NĐ-CP được Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2015.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

vốn trong nước không phải thực hiện thông qua Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp. Ngoài ra, việc bên đăng ký mua bổ sung là người không cư trú thanh toán giá mua cho công ty mục tiêu để đăng ký mua thêm cổ phần hoặc phần vốn góp phát hành mới của một của doanh nghiệp mục tiêu 100% vốn trong nước không phải thực hiện thông qua Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp. Tuy nhiên, việc thanh toán giá mua trong các trường hợp đó phải được thực hiện thông qua Tài khoản Vốn đầu tư Gián tiếp; và

(c) Một doanh nghiệp mục tiêu 100% vốn trong nước trở thành một công ty có vốn đầu tư nước ngoài do việc mua cổ phần hoặc phần vốn góp hiện hữu hoặc phát hành mới theo Điều 26 của Luật Đầu tư 2015 không buộc phải có Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp vì bất kỳ mục đích nào, và tất cả các khoản thanh toán giá mua cổ phần hoặc phần vốn góp hiện hữu hoặc phát hành mới trong các giao dịch chuyển nhượng hoặc đăng ký mua cổ phần và phần vốn góp trong tương lai tại những công ty này không phải thực hiện thông qua Tài khoản Vốn đầu tư Trực tiếp.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn NHNN và mong rằng NHNN tiếp tục hỗ trợ chúng tôi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng;
- Lưu văn phòng JBAV.

T/M HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Hiroshi KARASHIMA